

1502434-36.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... materialidade e da autoria do delito de roubo.

A vítima, em depoimento claro e harmônico, narrou com detalhes a empreitada criminosa efetuada dizendo que os acusados o abordaram e anunciaram o roubo, oportunidade em que subtraíram sua motocicleta. Weslei descreveu a vestimenta e os capacetes que os dois réus utilizavam durante a ação criminosa, tendo reconhecido os objetos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1502434-36.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502434-36.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS PIRES CAVALCANTE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

JOÃO VICTOR COSTA DE SOUZA e MATHEUS PIRES CAVALCANTE, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, porque no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 21h, na Rua Silvestre de Almeida, 214, - Jardim Promeca, nesta cidade e comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, uma motocicleta Marca HONDA/CG 160 TITAN EX, Ano/Modelo 2022, cor preta, de propriedade de Márcia Regina Ferreira da Silva, que estava na posse da vítima Weslei da Silva. A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2022 (fls.87/89), os acusados foram citados (fls.182 e 184) e apresentaram defesa prévia (fls.146/151 e 154/161). Durante a instrução do feito, foi ouvida a vítima, duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e, por fim, os acusados foram interrogados. Alegações finais do Ministério Público pela parcial procedência da pretensão punitiva, com relação ao réu João Victor, com a condenação no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Com relação ao réu Matheus, requereu a improcedência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A Defesa do acusado João requereu sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o não reconhecimento das causas de aumento do emprego da arma de fogo e concurso de pessoas, a aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da

menoridade relativa e da causa de diminuição da participação de menor importância, fixação do regime aberto ou semiaberto e possibilidade de recurso em liberdade (fls.215/226).

A Defesa do acusado Matheus requereu sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal (fls.227/232).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 157, do Código Penal, assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel utilizando para tal o emprego de violência ou a grave ameaça contra a pessoa, ou esta, por qualquer meio, é reduzida à impossibilidade de defesa para a então subtração, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. Tal entendimento, aliás, está sumulado pelo STJ: Súmula n. 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas do crime de roubo.

A prova da materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), boletim de ocorrência (fls.02/04), autos de exibição e apreensão (fls.11 e 16), auto de reconhecimento de objeto (fls.12), auto de reconhecimento de pessoa (fls.13) e, principalmente, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima Wesley da Silva, na fase policial, disse que "ESTAVA CHEGANDO COM SUA MOTOCICLETA PELO LOCAL DOS FATOS, MOMENTO QUE CHEGARAM 02 INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE HONDA/CG DE COR CINZA , QUE O GARUPEIRO DA MOTOCICLETA QUE ESTAVA TRAJANDO BLUSA DE MOLETO M CINZA E CAPACETE AZUL COM A VISEIRA ABERTA FOI EM DIREÇÃO A VITIMA E FAZENDO MENÇÃO DE ESTAR ARMADO E DISSE " VAI, VAI SAI DE PERTO DA MOTO" DESCE A RUA SENÃO VOU TE " PREGAR", QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA TRAJAVA UMA BLUSA DE FRIO TIPO "JAQUETA" VERMELHA E UM CAPACETE LARANJA COM A VISEIRA ABERTA ENTÃO A VITIMA OLHOU EM SUA DIREÇÃO E PODE VISUALIZAR UM BIGODE, QUE NESTE MOMENTO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA DISSE NÃO OLHA PARA MIM, APÓS MANDARAM COM QUE A VITIMA SAÍSSE ANDANDO E O GARUPEIRO SUBIU NA MOTOCICLETA DA VITIMAE SAIRAM DO LOCAL, ENTÃO A VITIMA RETORNOU ATÉ A CASA DE SEU IRMÃO WILLIAN E DISSE QUE HAVIAM ROUBADO SUA MOTO. RELATA QUE A MOTOCICLETA POSSUI SISTEMA DE RASTREADOR ENTÃO SAIRAM DE CARRO ACOMPANHANDO O SINAL DO RASTREADOR DA MOTOCICLETA E AO CHEGAREM NESTA CIDADE VIRAM UMA VIATURA DA GUARDA MUNICIPL E PEDIRAM AJUDA, ENTÃO PASSOU A LOCALIZAÇÃO DE SUA MOTOCICLETA AO GUARDAS QUE FORAM NA FRENTE DA VITIMA E QUANDO A VITIMA CHEGOU ONDE ESTAVA SUA MOTOCICLETA OS GUARDAS JÁ HAVIAM PRESO 02 INDIVÍDUOS E NO LOCAL RECONHECEU SUA MOTOCICLETA . ENTÃO FOI SOLICITADO PELOS GUARDAS QUE SE DESLOCASSE ATÉ ESTA DELEGACIA. NESTA DELEGACIA A VITIMA RECONHECEU O CONDUTOR DA MOTOCICLETA JOÃO VICTOR QUE TRAJAVA BLUSA VERMELHA, BEM COMO O CAPACETE LARANJA QUE ELE ESTAVA USANDO NA HORA DO ROUBO, BEM COMO O OUTRO CAPACETE AZUL COM DETALHES PRETO E BRANCO UTILIZADO PELO SEGUNDO INDIVÍDUO". (sic - fls.07/08)

A vítima Wesley da Silva, em juízo, disse que estava chegando com sua motocicleta em sua residência, por volta das 21h, momento que chegaram 02 indivíduos em uma motocicleta, sendo que o garupa da motocicleta que estava trajando blusa de moleto m, capacete com a viseira aberta foi em sua direção, fazendo menção de estar armado com a mão na cintura, anunciou o assalto e disse para descer a rua e "olhar pra baixo". Disse que esse roubador era "um pouco mais moreno" e o piloto da moto era "bem magro". Relatou que o condutor da motocicleta trajava uma blusa de frio e um capacete com a viseira aberta, sendo que olhou em sua direção e pode visualizar

um cavanhaque. Neste momento, o condutor da motocicleta disse "não olha para mim". Esclareceu que no roubo um indivíduo trajava blusa vermelha e o outro blusa cinza, sendo que na Delegacia, um deles já estava sem a blusa, com uma camisa do Barcelona. Após mandaram que a vítima saísse andando e o garupa subiu em sua motocicleta e saíram do local. Disse que retornou até a casa de seu irmão Willian e disse que haviam roubado sua moto. Esclareceu que a motocicleta possui sistema de rastreador e então saíram de carro acompanhando o sinal do rastreador da motocicleta e ao chegarem em Várzea viram uma viatura da Guarda Municipal e pediram ajuda, passando a localização da motocicleta ao guardas que foram na frente. Quando chegou onde estava sua motocicleta os guardas já haviam preso 02 indivíduos e no local reconheceu sua motocicleta, que já estava sendo desmontada. Os dois capacetes utilizados no roubo também estavam no local, mas não viu na cabeça dos indivíduos presos porque eles já estavam na viatura. Um dos indivíduos já não estava mais "de blusa" de frio. Foi solicitado pelos guardas que se deslocasse até esta Delegacia. Na Delegacia reconheceu o "piloto" da motocicleta como sendo o réu João Victor, bem como reconheceu o capacete laranja e um outro capacete com desenhos em azul utilizado pelo segundo indivíduo. Disse que a moto já estava sendo desmontada pelos réus e teve um prejuízo com a carenagem e retrovisor, em torno de R\$350,00. Por fim, esclareceu que ficou "em choque" com o roubo e atualmente, para chegar em casa, precisa ligar antes para o irmão, porque ficou traumatizado, sendo "aterrorizante".

O Guarda Municipal Mauro César Silva, na fase policial, disse "ESTAVA A BORDO DA VTR 718 JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA GM.VALDECI, MOMENTO QUE FORAM SOLICITADOS PELA VITIMA, ONDE ESTE RALATOU QUE 02 INDIVIDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR CINZA SENDO QUE UM TRAJAVA BLUSA DE FRIO VERMELHA E CAPACETE LARANJA E O OUTRO BLUSA DE MOLETOM CINZA E CAPACETE AZUL HAVIAM ACABADO DE ROUBAR SUA MOTOCICLETA HONDA/CG 160 DE COR PRETA E SEM PLACAS NA CIDADE DE VÁRZEA PAULISTA E QUE O RASTREADOR DA MOTOCICLETA ACUSA QUE ELA ESTAVA NESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DE BOTUJURU , MAIS PRECISAMENTENA RUA SÃO GABRIEL, ENTÃO DIANTE DAS INFORMAÇÕES SE DIRIGIRAM ATÉ O LOCAL E AO CHEGAREM SE DEPARARAM COM 02 INDIVIDUOS QUE ESTAVM DESMONTANDO UMA MOTO COM AS CARACTERISTICAS DA MOTO DA VITIMA, QUE 01 DOS INDIVIDUOS TRAJAVA BLUSA VERMELHA E CAPACETE LARANJA E O OUTRO ESTAVA DE CAPACETE AZUL, DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISÃO AOS INDIVIDUOS E AO INDAGAREM O QUE ESTAVA TRAJANDO BLUSA VERMELHA E CAPACETE LARANJA ESTE SE IDENTIFICOU COMO SENDO JOÃO VICTOR E QUE DISSE QUE A MOTO ERA ROUBADA MAS QUE NÃO ERA ELE QUE HAVIA COMETIDO O ROUBO, E AO INDAGAREM O SEGUNDO INDIVIDUO QUE ESTAVA COM O CAPACETE AZUL NA CABEÇA ESTE SE IDENTIFICOU COMO SENDO MATHEUS E DISSE QUE ESTAVA NA CASA DE SUA AVÓ QUE É DE FRENTE AO LOCAL DOS FATOS MOMENTO QUE JOÃO CHEGOU E O CHAMOU PARA AJUDAR TIRAR ALGUMAS PEÇAS DA MOTO, AINDA RELATOU QUE TEVE SUA MOTO FURTADA E A LOCALIZOU DEPENDADA, RELATARM AINDA QUE SÃO AMIGOS, QUE RESIDEM PROXIMOS E COMO A NARRATIVA DOS DOIS ESTAVAM CONFLITANTES E COM A CHEGADA DA VITIMA NO LOCAL QUE DE IMEDIATO RECONHECEU SUA MOTOCICLETA CONDUZIRAM AMBOS PARA ESTA DELEGACIA. QUE A MOTOCICLETA DA VITIMA SE ENCONTRAVA SEM OS ESPELHOS RETROVISORES QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS NO LOCAL". (sic - fls.07/08).

O Guarda Municipal Valdeci de Oliveira Souza, na fase policial, disse "ESTAVA A BORDO DA VTR 718 JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA GM.MAURO, MOMENTO QUE FORAM SOLICITADOS PELA VITIMA, ONDE ESTE RALATOU QUE 02 INDIVIDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR CINZA SENDO QUE UM TRAJAVA BLUSA DE FRIO VERMELHA E CAPACETE LARANJA E O OUTRO BLUSA DE MOLETOM CINZA E CAPACETE AZUL HAVIAM ACABADO DE ROUBAR SUA MOTOCICLETA HONDA/CG 160 DE COR PRETA E SEM PLACAS NA CIDADE DE VARZEA PAULISTA E QUE O RASTREADOR DA MOTOCICLETA ACUSA QUE ELA ESTAVA NESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DE BOTUJURU , MAIS PRECISAMENTENA RUA SÃO GABRIEL, ENTÃO DIANTE DAS INFORMAÇÕES SE DIRIGIRAM ATÉ O LOCAL E AO CHEGAREM SE DEPARARAM COM 02 INDIVIDUOS QUE ESTAVM DESMONTANDO UMA MOTO COM AS CARACTERISTICAS DA MOTO DA VITIMA, QUE 01 DOS INDIVIDUOS TRAJAVA BLUSA VERMELHA E CAPACETE LARANJA E O OUTRO ESTAVA DE CAPACETE AZUL, DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISÃO AOS INDIVIDUOS E AO INDAGAREM O QUE ESTAVA TRAJANDO BLUSA VERMELHA E CAPACETE LARANJA ESTE SE IDENTIFICOU COMO SENDO JOÃO VICTOR E QUE DISSE QUE A MOTO ERA ROUBADA MAS QUE NÃO ERA ELE QUE HAVIA COMETIDO O ROUBO, E AO INDAGAREM O SEGUNDO INDIVIDUO QUE ESTAVA COM O CAPACETE AZUL

NA CABEÇA ESTE SE IDENTIFICOU COMO SENDO MATHEUS E DISSE QUE ESTAVA NA CASA DE SUA AVÓ QUE É DE FRENTE AO LOCAL DOS FATOS MOMENTO QUE JOÃO CHEGOU E O CHAMOU PARA AJUDAR TIRAR ALGUMAS PEÇAS DA MOTO, AINDA RELATOU QUE TEVE SUA MOTO FURTADA E A LOCALIZOU DEPENADA, RELATARM AINDA QUE SÃO AMIGOS, QUE RESIDEM PROXIMOS E COMO A NARRATIVA DOS DOIS ESTAVAM CONFLITANTES E COM A CHEGADA DA VITIMA NO LOCAL QUE DE IMEDIATO RECONHECEU SUA MOTOCICLETA CONDUZIRAM AMBOS PARA ESTA DELEGACIA. QUE A MOTOCICLETA DA VITIMA SE ENCONTRAVA SEM OS ESPELHOS RETROVISORES QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS NO LOCAL". (sic - fls.09/10).

O Guarda Municipal Mauro César Silva, em juízo, disse que estavam em patrulhamento, momento que foram solicitados pela vitima, onde este relatou que 02 indivíduos, em uma motocicleta, haviam acabado de roubar sua motocicleta na Cidade de Várzea Paulista e que o rastreador da motocicleta acusava que ela estava no bairro próximo. Diante das informações se dirigiram até o local e ao chegarem se depararam com 02 indivíduos que estavam desmontando uma moto (dois retrovisores e carenagem) com as mesmas características da moto da vitima. Abordaram os réus, já desmontando a moto. Relatou que um dos indivíduos estava com o capacete ainda na cabeça e o outro capacete estava no local. Não tem certeza, mas acredita que o réu Matheus era o réu que estava com o capacete ainda na cabeça. A vítima reconheceu sua motocicleta e o réu João Victor. Diante dos fatos deram voz de prisão aos indivíduos e ao indagarem João Victor, ele disse que "estava na cena". O réu Matheus disse que teve sua moto furtada e a localizou depenada.

O Guarda Municipal Valdeci de Oliveira Souza, em juízo, disse que estavam em patrulhamento, momento que foram solicitados pela vitima, onde este relatou que 02 indivíduos, em uma motocicleta, haviam acabado de roubar sua motocicleta na Cidade de Várzea Paulista e que o rastreador da motocicleta acusava que ela estava no bairro próximo. Diante das informações se dirigiram até o local e ao chegarem se depararam com 02 indivíduos que estavam desmontando uma moto (dois retrovisores e carenagem) com as mesmas características da moto da vitima. Abordaram os réus, já desmontando a moto. Relatou que os capacetes utilizados no roubo estavam no local. Não se recorda se os réus estavam ainda de capacete quando abordados. O reconhecimento realizado pela vítima foi realizado na Delegacia. O réu Matheus disse que teve sua moto furtada.

A testemunha de defesa Aparecida Eva Garcia Pereira, em juízo, relatou que o réu Matheus mora próximo de sua residência e no dia dos fatos viu o acusado brigando com a namorada e, posteriormente outra pessoa o chamando e um barulho de moto. Na fase policial, os acusados permaneceram em silêncio (fls.25/26).

Interrogado, o acusado João Victor relatou que estava em frente à sua casa, quando apareceu um indivíduo chamado Jhonatan, que conhece "de festa" que pediu para levá-lo a um local em Várzea. Relatou que a motocicleta era de Jhonatan. Disse que assumiu a moto e foi conduzindo até o local indicado, até que em determinado momento pediu para ele parar a moto e assaltou a vítima. Disse que ficou apavorado e como a vítima olhou para o seu rosto, mandou "a vítima olhar para o chão". Esclareceu que quando estava retornando (com a moto de Jhonatan), parou na casa da avó de Matheus para conversarem sobre "um serviço de motoboy". Jhonatan passou pelo local (casa da avó de Matheus) e pediu para levarem a moto roubada até sua casa. Em razão da negativa, Jhonatan começou a desmontar a motocicleta e quando saiu, com a sua própria moto e sem capacete, para buscar uma ferramenta para terminar de desmonta-la, a polícia apareceu. Declarou que Matheus não participou do roubo. Disse que trabalha em uma fábrica de blocos e faz bicos de motoboy. Esclareceu que Jhonatan estava usando um capacete laranja e o declarante um capacete azul. Não viu Jhonatan com arma de fogo. Negou que tivesse desmontando a moto ou com ferramentas nas mãos.

Interrogado, o acusado Matheus negou os fatos. Disse que estava na casa de sua avó, quando o réu João o chamou. Foi atender o corréu e não sabia que a moto era roubada. Disse que estava dentro de casa quando João chegou e foi o "tempo de pisar na rua e chegar perto dele, foi quando a polícia pegou nós dois". Foram apreendidos dois capacetes que estavam com o João. Um capacete laranja estava pendurado na moto e outro azul e preto estava nas mãos de João. A caixa de ferramentas estava com o João. João estava vestindo vermelho, branco e preto e calça e o declarante estava

de camiseta vermelha e chinelo.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo.

A vítima, em depoimento claro e harmônico, narrou com detalhes a empreitada criminosa efetuada dizendo que os acusados o abordaram e anunciaram o roubo, oportunidade em que subtraíram sua motocicleta. Weslei descreveu a vestimenta e os capacetes que os dois réus utilizavam durante a ação criminosa, tendo reconhecido os objetos, conforme termo de reconhecimento de fls.12.

O réu João Victor foi reconhecido tanto na fase policial (fls.13), como em juízo. A motocicleta da vítima, bem como os dois capacetes descritos pela vítima como utilizados durante roubo, foram apreendidos junto dos dois réus, minutos após o crime (fls.11 e 16).

Lembre-se que, nos crimes patrimoniais, cometidos normalmente às escondidas, as declarações da vítima, quando verossímeis, coesas, seguras e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorreu no caso dos autos, são suficientes para respaldar a responsabilização criminal do agente.

O réu João Victor alegou que quem praticou o roubo foi um conhecido de prenome "Jhonatan". Declarou que apenas pilotava a motocicleta, enquanto que Jhonatan teria praticado o roubo sem seu conhecimento. Na parte final de seu interrogatório, esclareceu que Jhonatan utilizava um capacete na cor laranja e o declarante um capacete azul. Ocorre que a vítima, na fase policial, logo após o roubo, afirmou que João era quem utilizava um capacete laranja, o tendo reconhecido na fase policial e em juízo, fazendo cair por terra a justificativa apresentada pelo acusado, diante da contradição apresentada. Ademais, o réu sequer indicou a qualificação de Jhonatan ou tentou identificá-lo para ser testemunha.

Além do depoimento da vítima, os dois guardas municipais confirmaram que ao chegarem no local presenciaram os dois réus já desmontando a motocicleta da vítima, o que deslegitima a versão dada pelo réu Matheus de que "assim que saiu na rua" para encontrar o corréu João, foi preso pelos guardas. A versão apresentada pelo corréu João Victor, além de fantasiosa, também não é crível, uma vez que também negou que estivesse desmontando a motocicleta ou com ferramentas "nas mãos".

No que toca ao depoimento dos guardas municipais, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado. Nessa esteira, os seus depoimentos gozam de plena credibilidade.

Neste sentido é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART.155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a

resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.”(STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FÉLIX FISCHER j. 23/10/2018).

Ressalto que pequenas divergências no teor dos depoimentos dos guardas municipais são usuais tendo em vista o número elevado de ocorrências e a passagem do tempo. Contudo, no caso concreto, nada macula o panorama probante. Em que pese o parecer ministerial, os guardas municipais não divergiram quanto a localização dos capacetes apreendidos. Quando questionados se os réus estavam com o capacete na cabeça ou não quando abordados, o GM Valdeci disse que não se recordava e o GM Mauro César disse que não tinha certeza, mas acreditava que o réu Matheus era quem estava com o capacete ainda na cabeça, ou seja, não há divergência nos depoimentos. Assim, não há dúvida a respeito da subtração do bem e do emprego de violência e grave ameaça, a caracterizar a conduta descrita no artigo 157, do Código Penal. No tocante à majorante do delito, a saber, "concurso de duas ou mais pessoas" (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), esta restou nitidamente comprovada nos autos, uma vez que a vítima foi categórica em dizer que os acusados estavam unidos no momento da abordagem.

Não há que se falar em participação de menor importância, pois, de acordo com a doutrina e jurisprudência, a causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal só pode ser aplicada àquele que pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente, o que não se verifica no caso em tela. Isso porque o acusado João pilotava a motocicleta que levou o corréu até o local do crime, participando efetivamente do roubo, o que não pode ser considerado de somenos importância. Ademais, quem adere ao plano delituoso e nele está presente do princípio ao fim, não pode eximir-se da responsabilidade pelo crime, porque toda a sua participação foi prevista e voltada para o mesmo fim. A majorante do "emprego de arma de fogo" não restou configurada, uma vez que a vítima relatou em juízo que não viu arma de fogo durante a abordagem e que um dos réus apenas fez menção de estar armado.

Configurado, assim, o delito de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais dos acusados, anoto que os réus não possuem maus antecedentes (F.A de fls.43 e 45). A personalidade, motivos e conduta social não foram desabonadas nos autos. As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito. O comportamento da vítima não pode ser considerado relevante para a prática do crime. Os demais elementos são neutros. Assim, fixo a pena-base no seu mínimo legal em 4 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa: Com relação ao réu João Victor, está presente a atenuante da menoridade relativa (fls.34 – auto de qualificação), a qual, contudo, deixo de valorar, sob pena de reduzir a pena aquém de seu mínimo legal, em ofensa ao disposto no Enunciado 231 da Súmula do STJ.

Ausentes agravantes ou atenuantes com relação ao réu Matheus.

Terceira etapa: Inexistentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), uma vez que os acusados agiram com unidade de desígnios. Sendo assim, aumento a pena em 1/3, perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Regime inicial de cumprimento: considerando a causa de aumento de pena específica do roubo, ou seja, concurso de pessoas e o quantum de pena aplicada, reputo

adequado o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme artigo 112, da LEP. Não há ainda notícia de eventual bom comportamento carcerário dos acusados, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme artigo 66, inciso III, b, da LEP; afinal, é ele quem possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça e violência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar JOÃO VICTOR COSTA DE SOUZA e MATHEUS PIRES CAVALCANTE, já qualificados nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 13 (treze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Subsistem os requisitos e pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a garantia ordem pública e de aplicação da lei penal, finalidade útil do processo, pelo que denego aos acusados o direito de apelar em liberdade, devendo ser recomendados, desde logo, na penitenciária em que se encontram recolhidos.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Varzea Paulista, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA